



השיעור מתקיים
בכל יום ראשון בשעה 20:15
בבית המדרש 'חווה דעת' רחוב אנסי 1 ירושלים

השיעור השבועי של מו"ר הגאון הגדול
רבי דוד יוסף שליט"א
מיום א' ו' כסלו תשפ"ד
עורך ראשי: הרב אריאל סגרון

גליון 226

פרשת ויצא

מאכלים ובגדים שנעשו ראויים לטלטול בשבת (הלכות מוקצה ל"א)

נושאי השיעור: פירות שנעשו ראויים לאכילה בשבת | ירקות שנכבשו ונעשו ראויים לאכילה בשבת | הרמת מכסה בשבת של סיר אוכל לא מבושל שהונח על הפלטה בערב שבת | גמרו בידי אדם וגמרו בידי שמים | טלטול מוצרי מאכל קפואים והפשרתם בשבת | טלטול בגד שהיה רטוב בכניסת שבת והתייבש בשבת

כתוב בתלמוד ירושלמי שזה נהיה מסריח, וזה לא ראוי לאכילת אדם כלל. לעומת זאת בפירות שלא היו בשלים מספיק בערב שבת ונתבשלו בשבת הרי הוא אינו עושה פעולה של דחיה, הוא יושב ומצפה שהפירות יהיו ראויים. הרי חז"ל קבעו בבירור את ההבדל בין כל הפירות לבין גרוגרות וצימוקים, ואם יהיה פרי שהוא באמת יהיה דומה לגרוגרות וצימוקים יהיה בו את שתי הסיבות, ודאי שדינו יהיה כמו גרוגרות וצימוקים, זה לא ששם הפרי קובע פה.

ג. סיבת ההיתר בפירות שנתבשלו בשבת

אמנם לגבי אבוקדו, שמצד אחד הוא לא עשה פעולה כדי לדחות אותו, להיפך, הוא יושב ומצפה ומחכה לרגע שיתרכך, תשאלו בן אדם מתי תאכל את האבוקדו, הוא יאמר כשזה יהיה רך. מצד שני, אי אפשר לומר שהאבוקדו ה'קשה' הוא לא ראוי לאכילה לגמרי, הרי אם אדם רוצה בכל זאת לאכול ממנו, הוא יכול לחתוך את האבוקדו הקשה ולפרוס אותו פרוסות דקות [- רק לא חתיכות קטנטנות מדי שאולי זה יהיה טחינה בשבת] שאז גם אבוקדו קשה נעשה ראוי לאכילה. וכן הוא הדין בננה ירוקה, שדבר ראשון הוא מצפה שתצהיב. הוא לא צריך לעשות כל פעולה עבור זה, ממילא אין בזה דחיה בידיים או הסחת הדעת כי לפעמים זה גם קורה מהר. והרי אם יפרוס אותם פרוסות דקות הן יהיו ראויות לאכילה. אכן לגבי תמרים אני לא יודע אם זה יהיה ראוי לאכילה כשחותך אותם דק דק, אבל בוודאי שברגע שמוניח אותם ביום שישי בהקפאה הוא עושה פעולה שבכך יהיו ראויים לשבת.

וגם כאשר מניח אותם בהקפאה זה נקרא 'גמרו בידי אדם', כי הקפאה זה דבר טבעי שאדם יודע שכאשר מניחים דבר בהקפאה הוא קופא, ואם ניח תמרים הם יתרככו. והוא מפעיל את ההקפאה זה כמו שמפעיל מכונה שיועד שהיא עובדת באופן אוטומטי. אם כן בתמרים זה עוד יותר קל, כי פה הוא יודע בבירור שתוך כמה שעות הוא יוכל לאוכלם. וגם לגבי האבוקדו והבננות, אני לא מבין בזה כל כך אבל אני חושב שיש אמצעים להניח לידם סוגים של פירות וכיו"ב שזה משפיע ותוך זמן קצר מתרככים. ואם יש מצב שהוא יכול בידיים להניח אותם בקלות לפני שבת ממילא הוא מתקנם. אבל בוודאי שלא שייך להגיד בזה 'מיגו דאיתקצאי וכו'.

לכן להלכה, כל סוגי הפירות הללו אפילו אם היו קשים כמו קרש או עץ בכניסת השבת, אם ביום שבת נעשו ראויים לאכילה מותר

א. פירות שלא היו ראויים לאכילה בערב שבת ובשבת נעשו ראויים

התחלנו בשיעורים האחרונים לדבר בעניין דבר שהיה מוקצה בערב שבת שנעשה למוקצה לכל השבת. הנה יש היום סוגים של פירות שאינם ראויים לאכילה עד שעובר זמן שהם מתרככים, כגון אבוקדו, שמאד מצוי שקונים אבוקדו שהוא ממש קשה, לאחר שקוטפים אותו מהעץ, ומניחים אותו בבית והזמן עושה את שלו עד שמתרכך. יש סוגים של פירות שיכולים לגרום להם שיתרככו יותר מהר, אבל בהתחלה הם לא ראויים לאכילה מחמת קושיים. אם כן מה הדין באבוקדו שבכניסת השבת היה קשה ממש ולא ראוי לאכילה, ובשבת בבוקר התרכך ואפשר לאכול אותו, האם נחשב למוקצה או לא. כמו כן יש לדון לגבי בננות, שהרבה פעמים קונים בננות כשהם ירוקות, הם כמו בוסר, הם לא ראויים לאכילה, אבל כששמים אותם עם תפוחים מהר מאד הם מתרככות ומצהיבות ונעשות ראויות לאכילה. וכמו כן יש לדון לגבי תמרים שקוטפים אותם מהעץ כשהם צהובים, שאי אפשר לאכול אותם, הרבה פעמים זה עושה ממש טעם לא טוב בפה והם קשים, אך לאחר שעובר זמן הם מתרככים. בתמרים יש עוד דרך לרכך אותם על ידי שמניחים אותם בהקפאה לכמה שעות או יותר, ואחר כך כשמפשירים אותם הם נעשים ראויים וטובים לאכילה. שלושת הדברים הללו הם מאד מצויים, שבערב שבת הם יהיו קשים ולא ראויים לאכילה, אך במהלך השבת מתרככים ושוב נעשים ראויים לאכילה. יש לדון האם הם נחשבים למוקצה או לא.

ב. סיבת האיסור בגרוגרות וצימוקים ששטחם על הגג בערב שבת

להלכה, הפירות הללו מותרים בשבת. אמנם הגמרא (שבת מה: וכל הפוסקים וכך נפסק בשלחן ערוך וסימן ע"ז סעיף ב') מחלקים בין גרוגרות וצימוקים - תאנים וענבים ששטח אותם על הגג לייבש אותם - לבין שאר סוגי הפירות, ומסבירים כמה מרביתנו הראשונים, וכך כותב בפירוש השלחן ערוך, שבגרוגרות וצימוקים יש שתי סיבות שבהצטרף שתי הסיבות האלו זה אסור. הסיבה האחת, 'דחינהו בידיים' כלומר שבפעולה ששטח אותם לייבוש הרי הוא כאילו אומר בפירוש שמקצה אותם מדעתו עד שיתייבשו ויהיו ראויים לאכילה, ובכך הוא דחה אותם בידיים מלאוכלם בשבת. כלומר שהפירות האלו היו ראויים, אך במעשה שלו הוא דחה אותם מלהיות ראויים בשבת, ושוב אינם ראויים גם אם יהיו מוכנים וראויים לאכילה. הסיבה השנייה, שמיד כשהגרוגרות והצימוקים מתחילים להתייבש



ד. ירקות שנכבשו ונעשו ראויים לאכילה בשבת

כמו כן הוא הדין לגבי מה שיש אנשים שעושים בבית חמוצים, הם לוקחים כל מיני סוגים של ירקות ושמים אותם בתוך מים עם חומץ, לימון, מלח וכיו"ב עד שנעשים כבושים. והנה אם אדם הניח אותם בערב שבת, הרי זה שונה מגרורות וצימוקים שבהתחלה כששטחים אותם על הגג הם אינם ראויים, אלא בחמוצים יש תהליך עד הכבישה, אבל גם באמצע הכבישה זה ראוי לאכילה. בשבת יכול לקחת מאותם חמוצים, ואף אם רואה שעדיין לא מוכנים לגמרי הוא יכול לטעום מהם בשבת, הטעם שלהם הוא טוב מאד, רק שמעדיף שיהיו יותר טוב.

אבל בחמוצים יש שאלה אחרת, האם מותר להחזיר אותם, וזו שאלה קשה מאוד ובאמת יהיה אסור, הסיבה לכך, מפני שיכול להיות שהחמוצים הללו הם כמו 'בן דורסאי', למרות שזה נאכל כמות שהוא חי וזה ראוי גם עכשיו לאכילה לכל אדם. כתבתי על זה באורך בספרי 'הלכה ברורה' על הלכות בישול, בעניין כבוש אחר כבוש - האם זה נקרא כמו בישול אחר בישול בן דורסאי או לא. אשר על כן, בוודאי שכל זמן שלא נגמר כבישתו שיש צד להחמיר בזה. אבל עצם הדבר להוציא חמוצים כשאני כבושים לגמרי אך הם ראויים לאכילה, אין שום סיבה שזה יחשב למוקצה, לכן מותר לאוכלם בשבת ואין בזה חשש מוקצה. ואפילו הכבישה רק התחילה ביום שיש, מותר לאכול מזה, ואינו נקרא 'דחינהו בידים', וזה גם 'חזו' - ראוי לאכילה.

ה. תבשיל שהיה רותח בבין השמשות או שלא היה מבושל כל צורכו

יש שאלה מעניינת לגבי הכלל של 'מיגו דאיתקצאי לבין השמשות איתקצאי לכוליה יומא'. הנה אם אדם לקח אוכל בסיר ומבשל בתוכו תבשיל, וכשהשבת נכנסת בבין השמשות התבשיל כבר היה רותח לגמרי, וכיון שהרותח אינו ראוי לאכילה כלל, ממילא מפני מה לא נאמר, שכיון שזה לא היה ראוי בבין השמשות אז זה יהיה מוקצה לכל השבת, וכדין מיגו דאיתקצאי לבין השמשות איתקצאי לכוליה יומא. ומחמת כן לא יהיה ניתן לאכול תבשיל חם בשבת ח"ו. יתירה מזאת, אדם שלקח תבשיל, למשל הגמרא (בבלי ס:ו) נותנת דוגמא של פולים ועדשים [- אני לא יודע אם הפולים שהגמרא מדברת זה מה שיש לנו היום], שכשמתחילים להתבשל אינם ראויים לאכילה כלל עד שיעברו תהליך הבישול שהוא הרבה זמן. ויש דוגמא קרובה יותר, אדם שבערב שבת סמוך לכניסת השבת באו לו כמה אורחים ומהר הוסיף כמה חתיכות של בשר לחמין, והרי בבין השמשות הבשר לא היה ראוי לאכילה אפילו מדוחק, אולי לבהמות, ולבהמות הוא לא יתן את זה, הבשר הוא יקר, הוא רוצה להשתמש בזה לעצמו, האם נאמר שמכיוון שהבשר היה מוקצה בבין השמשות הוא יהיה מוקצה לכל השבת או לא.

ו. גמרו בידי אדם וגמרו בידי שמים

בשאלה הזאת מדברת הגמרא בפירוש במסכת ביצה (סז) ומסיקה שמותר, והגמרא אומרת שהוא בין תבשיל שהוא רותח דהיינו שאינו ראוי מחמת היותו רותח, ובין תבשיל שרק התחיל תהליך בישול ועדיין אינו ראוי, שבשניהם מותר, והגמרא נותנת לזה הגדרה מעניינת - 'גמרו בידו אדם' ולפי רש"י (פ: ד"ה סז) הכוונה שנעשה ראוי על ידי פעולה של האדם. ולכן בתבשיל רותח יכול להוציא את הבשר ולהמתין שעה ויתקרב, כלומר שיכול לעשות פעולה מותרת בשבת כדי שיהיה ראוי לאכילה. המאירי (בבלי סז) מוסיף - וכותבים כמה אחרונים כהחמד משה והלבושי שרד (סז"ו) שזי על ה"ט"ו סק"ד) ועוד, שגם רש"י מסכים למאירי - שכל דבר שעושה פעולה ביום שיש ומטרת הפעולה היא כדי שיגמר בשבת ויהיה ראוי, כיון שזה תלוי בו מותר, זה נקרא 'גמרו בידי אדם'.

לעומת זאת 'גמרו בידי שמים', היינו הדין של גרורות וצימוקים. וההבדל בין תבשיל שהניחו להתבשל סמוך לכניסת השבת ולא היה ראוי כלל בבין השמשות שמותר, לגרורות וצימוקים שבכניסת שבת לא היו ראויים כלל ואסורים בשבת, הוא מפני שגרורות וצימוקים זה תלוי בידי שמים, כלומר הוא הניחם על הגג, ואם מחר תהיה שמש זה יהיה ראוי אך אם יהיה מעונן או מעונן חלקית, זה כבר לא יהיה ראוי, ואפילו אם הניחם שם בחודש בתמוז, בימים הכי חמים, וכי יכול להיות בטוח שהשמש תזרח! הקב"ה קבע שהשמש תזרח, שיהיה חם וכו' דהיינו שהפעולה היא איננה מחמתו למרות שמשוכנע שכך יהיה, זה נקרא גמרו בידי שמים. אבל כאשר אדם הוא עושה את הפעולה, הוא הניח את הקדירה על האש או על הפלאטה, כדי שתתבשל, הרי אין שום ספק שעד הבוקר ודאי היא תתבשל. כלומר

בין תבשיל שהיה רותח בבין השמשות ולא היה ראוי לאכילה בשל כך, וכן תבשיל שלא היה ראוי לאכילה בבין השמשות מכיוון שעדיין לא נגמר בישולו, עדיין הוא מותר מחמת שהוא גמרו בידי אדם.

ז. טלטול תבשיל שעדיין לא נתבשל כל צורכו בשבת

יתירה מזאת דנים הפוסקים, הפרי מגדים והגאון רבי יהונתן אייבשיץ ועוד כמה מגדולי האחרונים, לגבי תבשיל שאינו מבושל שהונח על האש בערב שבת, ורוצה לטלטל את הסיר הזה בשבת קודם שנגמר בישולו, האם הוא מוקצה כיון שעדיין לא התבשל לגמרי. והפוסקים נקטו שאינו מוקצה. אולם בספר תהילה לדוד - חי לפני כמאה חמישים שנה - מוכיח מהראב"ן שזה כן מוקצה. והאמת זו מחלוקת ראשונים, במאירי בחידושו [- המאירי יש לו שני ספרים על מסכת ביצה, יש את 'בית הבחירה' שזה הספר הרגיל של המאירי על כל הש"ס, ויש חידושים 'חידושי המאירי'] על מסכת ביצה (פ:), כותב, שאפילו בשעה שהתבשיל לא ראוי לאכילה אין לו דין מוקצה, אבל התהילה לדוד חולק על זה - בזמנו הם לא ראו את המאירי, לא היה מאירי - והוא מביא ראב"ן להוכיח דבריו. ובאמת בדור שלנו יצא לאור חידושי הרא"ה (עמ"ס בבלי סז) שבו כתוב בפירוש שלאחר שהתבשיל נעשה ראוי הוא מותר בטלטול, משמע שלפני כן, כל זמן שלא היה ראוי יהיה אסור בטלטול. הרי שזו מחלוקת ראשונים. וקשה להכריע אם זה מותר או אסור.

ח. החזרת מכסה התבשיל כשאנו מבושלים כל צורכו

אולם צריך להזהיר לגבי עצם הנידון שלאחר שנעשה ראוי ומוריד את התבשיל מהאש שמותר, אך אם הוריד את התבשיל קודם שהתבשל לגמרי צריך להיזהר מאד לא להרים את המכסה ולהחזיר, מפני שזה נקרא קירוב בישול, ויש בזה איסור דאורייתא. זה קירוב בישול דאורייתא. כך מוכח בדברי התוספות ועוד כמה ראשונים שמביאים הבית יוסף (סז"ו) בדני הטמנה. הבית יוסף מביאם כדי לומר שבקירוב בישול חייב, דהיינו שזה לא נקרא גרמא. אמנם כל בישול זה גרמא, הרי אין לו אש באצבעות שאיתם הוא מבשל, ומי שמבשל זו האש, אך זה לא נקרא גרמא, זה נקרא מעשה, מכיון שכך היא צורת המלאכה. וכמו כן מלאכת זורע בשבת, וכי הוא מצמיח את הצמחים בידים שלו! הרי הוא מניח את הזרעים באדמה והאדמה מצמיחה, וזו נקראת מלאכה, הוא הדין בבישול. ולכן גם כשמרים את המכסה בתבשיל שלא התבשל כל צורכו ולהחזיר, זו מלאכה. ועוד, שגם אם למשל הניח בסיר ירקות ובשר, והירקות כולם התבשלו אך חלק מהבשר לא התבשל לגמרי, אפילו חתיכה אחת קטנה לא התבשלה לגמרי, היא מבושלת חלקית, אסור לפתוח את הסיר. לכן אדם צריך להיזהר כשמניח סיר על הפלאטה - זה לא משנה אם פלטה או אש זה אותו דבר - והחליט לדחוף את האף שלו למקום שלא צריך, פתח את הסיר כדי לראות אם התבשל או לא, ואחר כך כשמחזיר את המכסה עובר על איסור דאורייתא, אם יש מצב שחלק מהחמין לא מבושל יש איסור דאורייתא ממש.

ט. איסור מגיס בתבשיל שאינו מבושל לגמרי

כמו כן יש כאלו שאוהבים לאכול חמין לבילי שבת - עכשיו חורף, השבת נכנסת מוקדם, ויושבים לאכול סעודת שבת כבר בשעה שש בערב, אחר כך יושבים ללמוד, הולכים לבית המדרש ולומדים עד חצות הלילה, חוזרים בחצות הלילה ורוצים לאכול מהחמין... - ואם חלק מהחמין לא מבושל כל צורכו זה איסור של 'מגיס', הגמרא (ביצה לד.) אומרת שמגיס חייב, וכאשר החמין לא מבושל כל צורכו יש הרבה פוסקים שסוברים שזה חיוב גמור מהתורה להוציא ממנו, מפני שכשמוציא ממנו החמין מתהפך מצד לצד וגורם קירוב בישול. רק שמגיס זו פעולה בידים שהיא בוודאי יותר גרועה מאשר להחזיר את המכסה. בכל מצב צריך להיזהר מאד.

אם כן, כל מה שדיברנו לעיל בעניין תבשיל הוא לגבי מוקצה, שאמנם אינו מוקצה אבל צריך להיזהר לא לערבב, לא להוציא, ולא להרים ולהחזיר את המכסה.

י. תבשיל המבושל כל צורכו שעצמות העוף שבו לא התרככו

הפוסקים בדור הקודם דברו אפילו על עצמות של עוף שבחמין, שהן מתרככות, ובערב שבת בישל את החמין אך העצמות עדיין לא התרככו, ורק בשבת בבוקר זה נעשה רך כמו חמאה עד כדי שאפשר ללעוס את זה בקלות, הגרש"ז איערבך טען שאם העצמות לא התרככו יש פה קירוב בישול שזו בעיה. אבל הגר"מ פיינשטיין התיר, והם התכתבו ביניהם (ש"ס)

רוצה שיתפזרו, ומניח כמין סל כזה שקופצים עליו והם בתוכו וכך יכול לשמור עליהם, שאם הניח אותם בסל קודם שבת ואחר כך ירדו, יש דיון על טלטול הסל, ולהלכה אנחנו פוסקים שזה יהיה אסור בטלטול לכל השבת, מיגו דאיתקצאי לבין השמשות איתקצאי לכוליה יומא. והנה בתוספות רואים שלמרות שזה היה בסיס בבין השמשות וממילא צריך להיות שיהיה אסור בטלטול, אך הם רוצים לדמות את זה שזה נקרא 'גמרו בידי אדם'. והתוספות דנים בנושא הזה ולבסוף באים לאסור מצד אחר. אבל רואים לכאורה שהתוספות חולקים על המאירי. לכאורה זו מחלוקת. אבל כמו המאירי יש כמה וכמה ראשונים שנראה שסברו שבכל מקום שיש איסור מלאכה בשבת זה לא יכול להיחשב לאחר מכן לגמרו בידי אדם.

יד. טלטול מוצרי מזון קפואים שאינם ראויים לאכילה כך

יש לדון באם אדם מוציא מההקפאה מוצרי מזון שאינם ראויים לאכילה מחמת שהם קפואים, כגון עוגה, לחם, חלה וכיו"ב, האם יהיה מותר להפשירם בשבת. או שמא כיון שהיו קפואים בבין השמשות נאמר בהם 'מיגו דאיתקצאי בבין השמשות איתקצאי לכוליה יומא'. להלכה, מותר, מפני שזה גמרו בידי אדם. דהיינו כיון שבידו להוציא מהמקפיא הרי זה כמו שיכול להוציא את הקדירה מעל האש ולחכות עד שתתקרר, וזה בוודאי הגמור שתתקרר, הוא הדין גם במקפיא.

אכן שיש פוסקים שדנים, מה יהיה כשרוצה להוציא את הקפואים סמוך לשקיעה ביום שבת, שאין זמן מספיק כדי שיפשירו לגמרי בשבת. ולהלכה גם בזה מותר, וכמו שמצינו לגבי תפוחי אדמה וכיו"ב, שבשבת תפוחי אדמה חיים הם מוקצה שהרי אינם ראויים לאכילה, אך ביום טוב אינם מוקצה, מפני שמותר לבשל ביום טוב. ודנו הפוסקים האם מותר לטלטל תפוח אדמה חי ביום טוב עשר דקות לפני השקיעה, שהרי הוא לא יספיק לבשל אותו. ולהלכה בוודאי שמותר ואינו מוקצה, מפני שעצם הדבר שמותר לבשל ביום טוב, הרי שדבר שאינו מבושל אינו נקרא מוקצה. ממילא הוא הדין יש ללמוד לגבי מאכלים קפואים, ראשית, מפני שבקפואים זה כמו בתבשיל שיכול להעבירו מצלחת לצלחת כדי לגרום לו להתקרר מהר, גם בקפואים הוא יכול לפרוס את זה ולגרום לו להפשיר תוך דקות, אפילו הקפוא ביותר יכול להפשיר מהר.

אני דברתי לפני כמה חודשים, בעניין בשר שעומד במקפיא ומאחוריו יש עוגה או חלה, אם מותר להוציא את הבשר כדי להוציא את העוגה או את החלה, שמותר, מכיוון שהבשר עצמו אינו מוקצה אפילו שהוא חי. ולגבי דגים זו בעיה, ובשעת הדחק אפשר להקל, ויש בזה כמה צדדים דברתי על זה כבר בזמני, ואכמ"ל. אבל בבשר מותר ללא חשש, מפני שהבשר אינו מוקצה וגם החלה או העוגה אינן מוקצה, מחמת שזה נקרא גמרו בידי אדם.

טו. טלטול בגד שהיה רטוב בערב שבת והתייבש בשבת

אם יש בגד שכובס ביום שישי בבין השמשות, והכניסו למייבש והוא עובד אוטומטית, ולאחר שעה-שעתיים מתייבש, שמותר לטלטלו, מפני שזה גמרו בידי אדם בוודאי. אבל אם מוציא את הבגד כשהוא רטוב סמוך לכניסת השבת, הוא לא ראוי ללבישה מחמת שהוא רטוב, וממילא הוא מוקצה, שהרי כשהוא רטוב אסור לטלטלו שמא יבוא לסחוט. המשנה ברורה (סיומן 57 סי' סא) פוסק שאסור לטלטל את הבגד הזה, משום מיגו דאיתקצאי לבין השמשות איתקצאי לכוליה יומא, שמכיון שזה לא היה ראוי ללבישה מחמת שהיה רטוב בבין השמשות וממילא היה אסור לטלטלו בבין השמשות, הרי שאסור לטלטלו בכל השבת. וכך סוברים גם כמה מפוסקי הדור האחרון. אכן אאמו"ר מרן זצוק"ל בספרים שלו (נתיבות חיים סיומן 57) דוחה את דברי המשנה ברורה, ויש כמה טענות נגדו. ואבאר לפי הסדר. ראשית הרי 'גמרו בידי אדם'. כלומר, הנה תבשיל שהיה רותח, שבוודאי הגמור תוך כמה זמן יהיה ראוי לאכילה ומותר מחמת זה, כמו כן בגד רטוב, אמנם יש מצבים למשל בחורף קר מאד ואין חימום בבית שהבגד לא יתייבש שאז זה לא יחשב גמרו בידי אדם, אבל באופן רגיל, עד שבת בבוקר בוודאי שהבגד מתייבש. את הטענה הזו יש שטוענים נגד המשנה ברורה, בספר שו"ת מנחת יצחק וגם שבט הלוי (ח"ד סיומן 57), והמנחת יצחק כותב את בפירוש, שהמשנה ברורה לא התכוון בבגד שבטוח שיהיה יבש בשבת, אלא רק כאשר לא בטוח שיתייבש. ואם בטוח שיתייבש המשנה ברורה יודה להתיר.

טז. יישוב לדברי המשנה ברורה

אולם לאור מה שאמרנו לעיל אפשר ליישב את המשנה ברורה, שהנה לעיל אמרנו לגבי נר שדולק שאפילו שיועד בבירור שהנר ייכבה בשבת בשעה מסוימת, זה אינו יכול להתיר לטלטל את הפמוטים לאחר כיבוי הנרות, מפני שבבין השמשות היה אסור לטלטלו מחמת מלאכה ולא מחמת

היה הבדל בין האמריקאים לישראלים... - הרב פיינשטיין בין היתר טוען לו, שהעצמות של העוף זה מאכל בהמה, זה לא מאכל בני אדם... ובכלל, מי שם עוף בחמין שמים בשר בהמה לא שמים בשר עוף... אך הרב איערבך ענה לו שזה לא נכון, ושהם שמים בעיקר בשר עוף, והעצמות אינם מאכל בהמה, יש אנשים שאוכלים ונהנים מזה. כלומר שהדבר הזה באמת יהיה תלוי בבני אדם, ואם יש אנשים באיזה מקום שאף אחד מהם לא יאכל את העצמות של העוף ונגעלים מזה, נותנים את זה לבהמות זו באמת פחות בעיה כי זה כבר לא ראוי, וממילא זה לא נקרא קירוב בישול כי זה לא ראוי בכלל. אבל במקומות שאנשים אוכלים את העצמות, והיום מצוי מאד שאנשים אוכלים עוף שיש בחמין גם את העצמות שמתרככות, יש אנשים שאוהבים את זה, ממילא סיר כזה שהעצמות שבו עדיין לא התרככו יהיה את הבעיה של קירוב בישול. זה לא כל כך פשוט אם לקבוע המקום או לא, אבל המציאות היא שזה תלוי בעניין של מקומות.

יא. גמרו בידי אדם בנרות שכבו

יש שאלה קשה מאוד על הכלל 'גמרו בידי אדם' ששואלים כמה אחרונים, והם מדברים על מה שהגמרא אומרת שקדירה רותחת בין השמשות אינה נקראת מוקצה אפילו שבבין השמשות זה לא היה ראוי מחמת היותה רותחת, או אף שלא היתה מבושלת לגמרי, שבכל זאת אינה מוקצה מפני שגמרו בידי אדם בוודאי הגמור. שהנה, אם הדליק נרות ביום שישי סמוך לשבת, ולאחר שהנרות כבו הפמוטים מוקצים, מפני שביום שישי כשהדליק את הנרות זה היה אסור מדין בסיס לדבר האסור, שכיון שהמוקצה היה מונח עליו הרי שהוא הופך להיות בדיוק כמו המוקצה, וכל דיני הטלטול שיש על המוקצה יש גם על הבסיס, אם כן כיון שבבין השמשות לא היה אפשר לטלטל את הפמוטים הכל נאסר. והנה הוא שם כמות של שמן שתספיק עד שעה מסוימת, הוא ידע את זה מראש וזה בידו להחליט כמה שמן לשים, אם כן מפני מה לא נאמר שזה גמרו בידי אדם. מה ההבדל בין תבשיל שהוא לא ראוי כלל בבין השמשות, אך מכיוון שיועד בוודאי הגמור שלאחר מכן זה יהיה ראוי וזה תלוי בו, שמותר בטלטול, לבין נרות, שגם זה תלוי בו, ויועד בוודאי הגמור שבליילה זה יכבה, אם כן למה אסור לטלטל את הפמוטים.

יב. איסור טלטול מדין מלאכת שבת או מדין מוקצה

האמת שהאחרונים אומרים תירוץ, אך התירוץ הזה כתוב בפירוש במאירי בחידושים שלו למסכת ביצה (נ"א), ושם מסביר את הדברים, שקדירה רותחת הבעיה בה שאינו מסוגל לאכול אותו כשהוא רותח, יישרף לו הפה, דהיינו שהתבשיל הוא לא מוקצה, אלא שהוא לא ראוי כרגע בגלל הרתיחה שלו, לעומת זאת בנר בבין השמשות, הרי זה לא רק שאינו ראוי, הרי אם יטלטל את הנר כשהוא דולק יש מקרים שעובר ממש על איסור מהתורה. שהרי מנדנד אותו קצת והשמן זז מצד לצד ולפעמים זה נהיה איסור מבעיר, ואחר כך הנר זז לצד השני וזה כבר איסור מכבה. בגמרא בשבת (ק"ב) מובא לגבי נר שמאחורי הדלת, והדלת יוצאת לרחוב ויש רוח, וכשפותח את הדלת ומחמת זה הנרות עלולים להיכבות, שזה לא נקרא גרמא, אלא זה כאילו שמכבה את הנר בידיים. הגמרא אומרת שזה נקרא פסיק רישיה. יש ראשונים שם שמסבירים את הגמרא שהרוח מכבה, ויש ראשונים שמסבירים שהנרות תלויים על הדלת מהצד השני וכשפותח את הדלת השמן מתנדנד וזה נקרא מבעיר ומכבה. ויש אומרים שהנרות קבועים בקיר. איך שיהיה רואים שעצם הדבר להזיז נר של שמן מצד לצד יש בזה מלאכה גמורה של הבערה וכיבוי. ואפילו הסוברים שפסיק רישיה בדרבנן מותר, ואם הבעיה כאן היא מצד כיבוי הרי כיבוי כזה הוא דרבנן, בכל זאת כתבים המאירי וספר 'ההשלמה', שפסיק רישיה בדרבנן כזה לכל הדעות אסור.

רבנו אברהם בן הרמב"ם גם מסביר את זה יפה מאד, יש לו תשובה בנושא הזה שזה חמור מאד לטלטל את הנר, אם כן רואים שבנר דולק בבין השמשות שיש כאן מלאכה גמורה, האיסור לטלטל את הנרות כל זמן שדולקות זה לא סתם מוקצה, זה מוקצה מחמת איסור, ולא סתם איסור זה איסור דאורייתא. אכן במוקצה מחמת איסור דרבנן יש מחלוקת, אבל באיסור דאורייתא לכל הדעות זה אסור.

ממילא כותב המאירי, שיש חילוק בין תבשיל שדנים בו רק על טלטול מדין מוקצה בלבד, לבין נר שכשהוא דולק דנים בו על טלטול אך לא מדין מוקצה אלא מדין מלאכה. והבאתי לזה עוד הרבה ראיות שבאמת זה החילוק.

יג. לכאורה התוספות חולקים על המאירי

אכן לכאורה יש ראשונים שחולקים. שהנה אם יש לאדם אפרוחים ואינו

וכיו"ב ולשבת עליו אבל זה אסור, אסור לטלטלו, הוא נאסר בטלטול לגמרי, גזירה שמא יתקע. והמדובר הוא על רגל שיצאה מהמקום, שאז יש חשש שיבוא לתקוע את זה בחוזקה במקום. בעבר דיברתי באחד השיעורים על משקפיים, שלפעמים יש חשש כזה ואז הם יהיו אסורים בטלטול לגמרי, גזירה שמא יתקע. וכן גלגל של עגלה ועוד כיו"ב. אם כן כותב חכם בן ציון אבא שאול, הספסל הזה הוא לא מוקצה, יש פה רק גזירת טלטול, זה דבר נפרד, גזירת טלטול שמא יבוא לעבור על איסור אחר. זה שונה מדיני מוקצה. - כבר לפני שנה וחצי אמרתי את הסברא הזאת, והבאתי כל מיני ראיות שזו גזירת טלטול ודין בפני עצמו, ועכשיו ראיתי שכך הוא כותב לגבי בגד רטוב, השבוע ראיתי את זה.

הראיה שאינו מוקצה היא, שהנה מותר לכמה אנשים לטלטל בגד רטוב, הרי בסתם מוקצה אם יבואו שני בני אדם ויטלטלו זה לא יתיר את זה בטלטול, והנה כאן רואים שזה יהיה מותר בטלטול, כי בשניים אין את החשש שמא יבוא לסחוט מפני שאחד יזכיר לשני.

יט. דברי חכם בן ציון צודקים להלכה

ראיתי שאיזה ספר מביא את הסברא של חכם בן ציון ודוחה, שברגע ששניים מטלטלים זה נקרא טלטול מן הצד, כלומר טלטול בשינוי, שהאופן הרגיל זה שאדם אחד מטלטל וכשזה שניים זה טלטול בשינוי, ואם כך זה כן נחשב למוקצה. אבל זה לא נכון, והדברים של חכם בן ציון צודקים מאד, כי באמת המגן אברהם כותב שמותר בעשרה בני אדם, והרבה אחרונים אומרים שלא דוקא בעשרה אלא אפילו בשניים, כמו ששניים מותרים לקרוא לאור הנר, שאחד יזכיר לשני, אם כן גם בנידון דידן אפילו בשני בני אדם מותר לטלטל בגד רטוב, כי אחד יזכיר לשני. הרי לנו שההיתר בשניים זה לא כדי שזה יהיה טלטול מן הצד או טלטול בשינוי, אלא כדי שאחד יזכיר לשני, אם כן יש פה את הגזירה, וברגע שנעלמה הגזירה יהיה מותר. בחול המועד פסח אמרתי כאן בשיעור, שאם אדם מצא חמץ ורוצה לשרוף אותו שמותר לו לקחתו ולשרפו. אבל אם זה לא שלו, למשל זה של גוי שאז יש איסור טלטול, משום שמא ישכח ויבוא לאכול. ולכאורה יש לשאול, וכי היכן מצינו שיש מוקצה בימות החול, ולכאורה כאן רואים שיש מוקצה בימות החול. אבל האמת שזה לא מוקצה באמת, זו רק גזירת טלטול של שמא יבוא לאכול, זה דין בפני עצמו.

ולפי הטענה שטוען חכם בן ציון אבא שאול, הבגד הזה הוא מלכתחילה לא היה מוקצה, היתה בו רק גזירת טלטול שמא יבוא לעבור על איסור, ברגע שפקע החשש הזה, הבגד התייבש, ממילא להלכה ולמעשה מותר לטלטל בגד רטוב שהתייבש בשבת. אך כאשר הוא רטוב אסור.

ועוד, שגם אליבא דהמשנה ברורה, אם רוצה ללבוש את הבגד הזה ואין לו בגד אחר מותר ללבוש אותו. וכמו כן נתבאר, שאם לבוש בבגד רטוב אינו חייב לפשוט אותו, הוא יכול להישאר בבגד הרטוב שעליו ואין בזה שום חשש. מפני שהחשש של שמא יבוא לסחוט זה כשהוא מונח בפני עצמו ומטלטל אותו ממקום למקום, שחוששים לדעת הרמ"א. אבל לאחר שהתייבש, יהיה מותר לטלטל את הבגד.

מוקצה, אם כן הוא הדין כאן, שכמו ששם עלול לבוא לידי איסור הבערה וכיבוי, גם בבגד רטוב יש חשש שמא יבוא לידי סחיטה, לכן לכאורה סובר המשנה ברורה שזה לא דומה לתבשיל זה דומה יותר לנר. ככה לכאורה אפשר ליישב את המשנה ברורה.

להלכה, גם אם נאמר שבבגד אינו נקרא גמרו בידי אדם, מותר לטלטל את הבגד לאחר שתייבש. יתירה מזאת, אפילו אם לא היה בטוח בכניסת השבת שהבגד יתייבש במשך השבת, למרות שהתייבש מותר. ולא צריך להגיע לגמרו בידי אדם, אמנם גמרו בידי אדם זו סיבה טובה וחזקה, אמנם לכאורה יש כמה צדדים שאולי אין בזה גמרו בידי אדם בגלל שבבין השמשות היה איסור טלטול. אבל יש כאן כמה סברות אחרות להתיר וכדלהלן.

יז. יסוד דין איסור טלטול בגד רטוב בשבת

הנה מרן בשלחן ערוך (סוף סימן ט"ז) כתב וז"ל: "בגדים השרויים במים אסור לנגבם סמוך לאש". וכתב הרמ"א וז"ל: "הגהה, ואסור לטלטלם שמא יבוא לידי סחיטה". כלומר שדעת הרמ"א שאסור לטלטל בגד רטוב שמא יבוא לידי סחיטה, אך יש בזה כמה נקודות: ראשית, זה לא מוסכם, יש חולקים על זה ואומרים, שמנין לו לרמ"א להמציא איסור שמא יבוא לידי סחיטה ולאסור לטלטל בגד רטוב, הרי יש גמרא (שבת קמ"ז) מפורשת שעשרה בני אדם מותר להם להסתפק, דהיינו הלכו להתרחץ והיתה להם רק מגבת אחת, וכולם יכולים להתנגב למרות שהמגבת כבר רטובה, רואים שלא חששו לטלטול בדבר כזה. ועוד יש לומר, שהנה אם אדם הולך בדרך וצריך לעבור בנהר, ואינו פושט את בגדיו, כתוב שמותר ללכת בבגדים הללו ביום שבת אם הוא הולך לצורך מצוה. כך נפסק בשלחן ערוך (תחילת סימן ט"ז). אם כן לפי הרמ"א האיסור לטלטל את הבגדים הרטובים הוא רק כשזה מונח, מגבת רטובה או בגד רטוב כשהם מונחים ולוקח אותם יש לחשוש שמא יבוא לסחוט. אבל כאשר הבגדים עליו ונרטבו, לא חייבו אותו חכמים להפשיט את הבגדים הללו מחמת שמא יבוא לסחוט.

יתירה מזאת, המשנה ברורה בעצמו כותב, שאם אין לו שום בגד ללבוש מחמת שכולם התלכלכו, ויש לו רק בגד רטוב אחד, שמותר ללבושו בשבת. הרי לנו שבגד רטוב אינו מוקצה לגמרי. כלומר שזה לא מוסכם שזה מוקצה, וגם אם תאמר שהוא מוקצה יש אמצעים להתיר כאמור שאם היה לבוש שאינו חייב לפשוט, וכן כשאין לו מה ללבוש שמותר ללבושו.

יתירה מזאת כותב המגן אברהם (סימן ט"ז ס"ק נ"ח) שאם כמה בני אדם ביחד מטלטלים בגד מוקצה מותר, כי אחד יזכיר לשני. אם ככה רואים שזה לא מוקצה רגיל. שהרי בדבר מוקצה גמור כגון בעלי חיים, וכי מישוהו יעלה על דעתו להתיר לשני בני אדם לטלטל את הכלב? הרי זה שני עבריינים שעוברים על איסור טלטול מוקצה בשבת! ובכל זאת בבגד רטוב מותר לשניים לטלטל. ממילא מחמת כל הסיבות הללו יש לצרפן שבגד שהיה רטוב בבין השמשות, למרות שחוששים לדעת הרמ"א ובעודו רטוב בסתם אסור לטלטלו, אבל לאחר שהוא התייבש יהיה באמת מותר לטלטלו.

יח. גזירת טלטול אינה מוקצה

הגאון הרב בן ציון אבא שאול כותב (ש"ת אור לציון ח"ב פתח טי הערה ה) סברא מאד יפה להתיר לטלטל בגד שהתייבש, נגד המשנה ברורה - אני כל כך שמחתי שראיתי את הסברא שלו, כי זו סברא שאני תמיד אמרתי אותה וראיתי שהוא אומר את אותה סברא - שהנה יש דברים שהחפץ מצד עצמו אין בו שום סיבה שהוא יהיה מוקצה, אבל חכמים בכל זאת אסרו לטלטלו גזירה שמא יעבור על איסור אחר, איסור דאורייתא. למשל, ספסל שיש לו ארבע רגליים ונפלה רגל אחת, הוא יכול להשעין אותו על כסא אחר



קו ההוראה העולמי

שע"י בית ההוראה "יחווה דעת"

בנשיאות מו"ר ועט"ר הגאון הגדול **רבי דוד יוסף שליט"א**

6730
972732496730

ניתן להפנות שאלות
אל רבני בית ההוראה שליט"א בכל שעות היום בטלפון
למתקשרים מחו"ל: